



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1514 del 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2639 del 23/09/2026

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di rete in polietilene per campetto Gabella - CIG: BC5A2AFF63.Liquidazione

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha competenza sulla manutenzione e sulla fruibilit  dei beni di propriet  dell'Ente, compresi gli impianti sportivi;

Richiamata la Convenzione Rep. n. 1 del 10/02/2025 per l'affidamento in gestione alla Omnia Service Srl con sede legale a Lamezia Terme in via G.Da Fiore n.1 C.F/P.IVA 03926980792, dell'impianto comunale denominato CAMPETTI GABELLA- CIG : B3238A87A0;

Preso atto della richiesta inoltrata dal Gestore all'Ente in data 09/04/2026 in merito alla manutenzione straordinaria del campetto;

Acquisito al protocollo n. 0036019/2026 il verbale di sopralluogo effettuato in data 16/04/2026 dal Funzionario Comunale alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione Omnia Service SRL, dal quale emerge la necessit  di procedere alla sostituzione delle reti sovrastanti le due porte del campetto, in quanto risultano deteriorate e non suscettibili di riparazione;

Precisato che l'intervento sopra descritto rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione rep. n. 1 del 10/02/2025.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RS n. 276 del 14/07/2026 con la quale   stato disposto:

- di affidare all'operatore economico: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via n. Paganini, 12 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 la fornitura di cui in premessa CIG: BC5A2AFF63;

-di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 la somma complessiva di euro 2.200,00 (di cui imponibile 2.000,00 oltre iva 10% pari ad euro 200,00) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, , bilancio 2026-2028, esercizio 2026;

Visto il verbale di sopralluogo congiunto acquisito al protocollo dell'Ente n. 73698 del 22/09/2026, dal quale emerge la regolare ultimazione dei lavori certificata dal DEC;

Acquisiti:

-il DURC on line, prot. INAIL 54764229 scad. 27/10/2026 conservato agli atti d'ufficio, dal quale si evince la posizione "regolare" della azienda in oggetto, nei confronti degli enti di previdenza sociale;

-la documentazione di verifica requisiti- portale ANAC- FAVOE 2.0;

Vista la fattura nr. 32/PA del 07/09/2026 emessa dall'OE EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 acquisita al prot. dell'Ente nr. 69381 del 07/09/2026 dell'importo complessivo pari ad euro 2.200,00 (imponibile pari a deuro 2.000,00 ed Iva 10% pari ad euro 200,00);

Dato atto

-CHE è stato acquisito il CIG: BC5A2AFF63 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Dato atto della regolarità dell'impegno della spesa;

Determinata così, la somma certa e liquida da pagare;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Dato atto:

-che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

-che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del sottoscritto Dirigente la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolare legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del settore

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il verbale di sopralluogo congiunto acquisito al protocollo dell'Ente n. 73698 del 22/09/2026, redatto in data 22/09/2026 dal dott. Pierluigi Strangis (DEC), dal quale emerge la regolare ultimazione dei lavori (conservato agli atti del Settore);

di liquidare per le ragioni puntualente specificate in premessa e qui approvate, l'importo complessivo di euro 2.000,00 a saldo della fattura nr. 32/pa del 07/09/2026 emessa dall'OE EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 acquisita al prot. dell'Ente nr. 69381 del 07/09/2026 tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura, e di versare all'Erario l'Iva 10% pari ad euro 200,00 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma di euro 2.200,00 Iva inclusa (di cui imponibile pari ad euro 2.000,00 e Iva 10% pari ad euro 200,00) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, , bilancio 2026-2028, esercizio 2026;

di specificare:

-CHE è stato acquisito il CIG: BC5A2AFF63 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che :

-Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott.Pierlugi Strangis;

di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

di dare atto dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente/RUP e del Collaboratore del RUP, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027; di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2639 del 23/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 384 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5861	1	1-537-1	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO E C.	2.200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.